

Datenschutz-Information des Gesundheitsamtes nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO

für den Vollzug des Masernschutzgesetzes nach § 20 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

I. Allgemeines

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten unter Einhaltung der Bestimmungen und Pflichten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Wir erheben nur Daten, welche aufgrund Ihrer Einwilligung, durch rechtliche Grundlagen oder zur Sicherstellung eines Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

II. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:
Gesundheitsamt Wiesbaden
Gustav-Stresemann-Ring 15
65189 Wiesbaden
Abteilung 5302 Gesundheitsschutz

III. Datenverarbeitung

3.1 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Datenerhebung basiert auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1, S. 1 lit. c, lit. d, lit. e und Art. 9 Abs. 2 c und 2 i DS-GVO in Verbindung mit § 20 (IfSG).

3.2 Zwecke der Datenverarbeitung

Die unter Punkt 3.3 aufgelisteten Daten werden für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung nach § 20 IfSG verarbeitet:

- Prüfung des Impfschutzes gegen Masern und ggf. Aufforderung zu dessen Vervollständigung
- Prüfung und Verhängung von Tätigkeits- und Betretungsverböten, alternativ Geldbußen und Zwangsgeldern
- Anordnung einer ärztlichen Untersuchung zur Prüfung einer medizinischen Kontraindikation gegen die Masernimpfung

3.3 Kategorien der Daten

Wir verarbeiten nach § 2 Nr. 16 IfSG folgende Kategorien von personenbezogenen Daten von Ihnen:

Personenstammdaten (Name, Vorname und Geburtsdatum), Geschlecht, Anschrift und Kontaktdaten, bei Minderjährigen Namen und Anschrift der Erziehungsberechtigten, Daten zur Betreuung, Unterbringung oder Tätigkeit in Einrichtungen nach § 20 Abs. 8 IfSG, Gesundheitsdaten (Masernimpfstatus, Angaben zu Kontraindikationen).

3.4 Speicherdauer

Ihre Daten werden solange gespeichert, wie sie zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben nach § 20 IfSG benötigt werden. Sofern auf Aufforderung des Gesundheitsamtes fristgerecht ein Nachweis erbracht wird und seitens des Gesundheitsamtes keine Zweifel an der Echtheit und inhaltlichen Richtigkeit des Nachweises bestehen, werden die personenbezogenen Daten für eine Frist von sechs Monaten gespeichert, um die Vorlage des gültigen Nachweises bescheinigen zu können. Sofern kein entsprechender Nachweis erbracht wird und ein Verwaltungsverfahren eingeleitet wird, werden die personenbezogenen Daten gemäß den Aufbewahrungsfristen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 31.08.2011 fünf Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gelöscht.

3.5 Empfänger oder Kategorien von Empfänger der Daten

Sollte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, findet zu dem Zwecke des Verfahrens eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Ordnungsamt Wiesbaden statt. Eine sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an weitere Empfänger erfolgt nicht.

3.6 Übermittlung der Daten an Drittländer

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland ist nicht beabsichtigt.

3.7 Profiling

Das Gesundheitsamt verwendet keine technischen Methoden zum Profiling.

3.8 Datenquellen

Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei dem Betroffenen zu erheben. Bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage oder Ihrer Einwilligung kann das Gesundheitsamt personenbezogene Daten bei folgenden anderen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen oder Personen erheben: Leitungen von Einrichtungen nach § 33 Nr. 1-4, § 36 Abs. 1 Nr. 4, § 23 Abs. 3 S. 1 und Nr. 1 und

2 IfSG (Kindertageseinrichtungen und Horte, bestimmte Formen der Kindertagespflege, Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden, Kinderheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge oder Spätaussiedler, Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen).

IV. Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i. S. d. DS-GVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

4.1 Recht auf Auskunft

Sie können Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern. Bitte beachten Sie, dass Ihr Auskunftsrecht durch die Vorschriften der §§ 24 Abs. 2, 25 Abs. 2, 26 Abs. 2 und 33 HDSIG eingeschränkt wird.

4.2 Recht auf Berichtigung

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie nach Art. 16 DS-GVO eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen.

4.3 Recht auf Löschung

Sie können unter den Bedingungen des Art. 17 DS-GVO und des § 34 HDSIG die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden.

4.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben im Rahmen der Vorgaben des Art. 18 DS-GVO das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen.

4.5 Recht auf Widerspruch

Sie haben nach Art. 21 DS-GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht immer nachkommen, z. B. wenn uns im Sinne von § 35 HDSIG im Rahmen unserer amtlichen Aufgabenerfüllung eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

4.6 Recht auf Widerruf der erteilten Einwilligung

Beruhet die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Ubs. 1 a DS-GVO, Art. 9 Abs. 2 a DS-GVO), haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung unberührt lässt, diese wird also durch den Widerruf nicht nachträglich rechtswidrig.

4.7 Recht auf Beschwerde

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an die Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DS-GVO wenden.

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Gustav-Stresemann-Ring 1

65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 1408-0

E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Die Rechte nach Nr. 1 – Nr. 6 machen Sie bitte gegenüber dem Verantwortlichen oder beim städtischen Datenschutzbeauftragten geltend.

V. Kontaktdaten

5.1 Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist in der Regel das im Einzelfall handelnde Fachamt der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in Schreiben bzw. Verfügungen, die Sie von uns erhalten, in Antragsformularen, in E-Mailsignaturen, in Softwareprogrammen, über die wir mit Ihnen kommunizieren (z.B. digitaler Briefkasten, Terminbuchungsportale, Bietercockpit in Vergabeverfahren), auf wiesbaden.de und an vielen anderen Stellen sowie in speziellen Datenschutzinformationen.

Sofern Sie keinen konkreten Ansprechpartner für Ihr Anliegen finden, können Sie mit der Telefonzentrale Stadtverwaltung unter 0611 31-0 in Kontakt treten. Auch das Bürgerreferat steht als zentrale Anlaufstelle unter 0611 31-3301 und buergerreferat@wiesbaden.de zur Verfügung.

5.2 Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Mit allen datenschutzrechtlichen Anliegen können Sie sich an den städtischen Datenschutzbeauftragten wenden. Diesen erreichen Sie wie folgt:

Der Datenschutzbeauftragte der Landeshauptstadt Wiesbaden
Wilhelmstraße 32
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611/31-3091
E-Mail: datenschutz@wiesbaden.de

Stand: 04/2025